國際公法主題整理：國家管轄豁免與國家責任

> 整理範圍：108-114年司律一試國際公法考題
> 涵蓋主題：國家主權管轄、國家管轄豁免、徵收外國人財產、國家不法行為之責任、外交特權與豁免、大使館不可侵犯權、刑事管轄
> 題數：7 題

壹、國家主權與管轄

一、國家主權管轄權能（110年第3題）

有關國家主權管轄權能，下列敘述何者錯誤？

(A) 國家對境內事務所行使排他的管轄權能，不得透過條約加以限制
(B) 國家不得以武力或非武力的任何方式干預他國內政
(C) 除經合意，一國不得對於他國主權行使管轄權
(D) 國家對其領土的使用不得損害他國人民或財產權利

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤（本題答案）	國家之排他管轄權能**得透過條約加以限制**。例如國家得以條約約定賦予他國特定權限（如駐軍地位協定），此為主權之自願限制。
(B)	☑ 正確	**不干涉原則**：國家不得以武力或非武力之方式干預他國內政。
(C)	☑ 正確	**主權平等原則**：除經合意，一國不得對他國主權行使管轄權（主權豁免之基礎）。
(D)	☑ 正確	**睦鄰原則**：國家對領土之使用不得損害他國人民或財產權利（Corfu Channel Case）。

> [!NOTE]
> **重點整理**
> 主權管轄之基本原則：
>
> - 管轄權排他，但**得以條約限制**
> - **不干涉原則**：不得干預他國內政
> - **主權平等**：未經合意不得管轄他國
> - **睦鄰原則**：不得損害他國

貳、國家管轄之豁免

一、管轄豁免之範圍（113年第63題）

關於國家管轄之豁免，下列敘述何者錯誤？

(A) 一國元首於他國出訪時為子女購物所生之消費糾紛，得主張豁免該國法院之管轄
(B) 一國之國營銀行就出具之信用狀於他國所生之爭執，得主張豁免該國法院之管轄
(C) 一國依科學合作條約於他國領海探勘之公務船舶所致之損害，得主張豁免該國法院之管轄
(D) 一國卸任元首對其在任期間之職務行為，得主張豁免他國法院之管轄

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	現任元首享有**完全之管轄豁免**（含民事），出訪時為子女購物之消費糾紛亦得主張豁免。
(B)	✗ 錯誤（本題答案）	國營銀行出具信用狀為**商業行為**（acta jure gestionis），依**限制豁免主義**，商業行為**不得主張管轄豁免**。
(C)	☑ 正確	依科學合作條約執行之公務船舶為**主權行為**（acta jure imperii），得主張管轄豁免。
(D)	☑ 正確	卸任元首就其**任期內之職務行為**，仍享有**事項豁免**（functional immunity），得主張豁免他國法院管轄。

[!NOTE]
重點整理
國家管轄豁免（限制豁免主義）：

- **主權行為**（acta jure imperii）→ **享有豁免**
- **商業行為**（acta jure gestionis）→ **不享有豁免**
- **現任元首**：完全豁免（含個人行為）
- **卸任元首**：僅就任期內職務行為享有事項豁免
- 國營銀行之信用狀業務 → 商業行為 → 不得豁免

參、國家責任

一、徵收外國人財產之責任（114年第3題）

關於國際法上徵收外國人或公司財產之國際責任，下列敘述何者錯誤？

(A) 地主國徵收外國公司財產給予之補償是否「適當」，得由徵收國片面規定或裁量
(B) 地主國對於徵收之補償，在形式上必須符合「適時、合宜與有效」原則
(C) 地主國得與被徵收公司所屬國明文約定排除「窮盡當地救濟」原則之適用
(D)「窮盡當地救濟」原則並非習慣國際法原則，除非兩國明文規定為行使外交保護要件，否則不應適用

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	補償是否「適當」，在一定程度上**得由徵收國裁量**，惟須符合國際法標準。
(B)	☑ 正確	徵收之補償須符合**Hull formula**：「適時（prompt）、合宜（adequate）與有效（effective）」。
(C)	☑ 正確	窮盡當地救濟原則**得以約定排除**，兩國得明文約定不以窮盡當地救濟為前提。
(D)	✗ 錯誤（本題答案）	窮盡當地救濟原則**已為習慣國際法原則**，即使未經兩國明文規定，在行使外交保護時仍須適用。

二、國家不法行為之責任（110年第5題）

有關國家不法行為所產生的國際責任，下列敘述何者錯誤？

(A) 對於不法行為的補償，得以回復原狀、賠償或其他方式為之
(B) 除非實際上不可能，回復原狀應重建不法行為未實施以前的狀態
(C) 金錢賠償的範圍包括財務上可估算與國格受辱等非財務上的損害
(D) 在必要情形下，必須承諾或保證不再重複該行為

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	國家責任之補償方式包括：**回復原狀、金錢賠償、滿足（satisfaction）**等。
(B)	☑ 正確	回復原狀應**重建不法行為前之狀態**，除非實際上不可能。
(C)	✗ 錯誤（本題答案）	**金錢賠償**之範圍限於**財務上可估算之損害**。國格受辱等**非財務損害**通常以**滿足（satisfaction）**方式處理（如道歉、宣告違法），非以金錢賠償。
(D)	☑ 正確	責任國在必要情形下，須提供**不再重複之保證**（guarantees of non-repetition）。

[!NOTE]
重點整理
國家責任之補償方式：

1. **回復原狀**（Restitution）：重建原狀
2. **金錢賠償**（Compensation）：限財務上可估算損害
3. **滿足**（Satisfaction）：非財務損害（如道歉、宣告違法）
4. **不再重複之保證**

- 窮盡當地救濟原則 → **習慣國際法原則**
- 徵收補償 → Hull formula：適時、合宜、有效

參、外交特權與豁免

一、大使館不可侵犯權（108年第8題，原第63題）

甲國國民A因竊盜罪逃入乙國駐在甲國大使館。甲國要求交出A但為乙國拒絕。甲國遂派遣警察強行進入乙國大使館逮捕A。關於甲國之行為，下列敘述何者正確？

(A) 乙國大使館所在地為甲國領土，甲國基於領土主權仍得進入乙國大使館逮捕A
(B) 乙國大使館無刑事犯庇護權，故甲國得進入大使館逮捕A
(C) 甲國基於自衛，得進入乙國大使館逮捕A
(D) 乙國大使館享有不可侵犯權，故甲國不得進入乙國大使館逮捕A

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	雖然大使館所在地為甲國領土，但依1961年維也納外交關係公約§22，大使館館舍享有**不可侵犯權**，接受國不得進入，領土主權不得推翻此規定。
(B)	✗ 錯誤	雖然大使館並無一般性之刑事犯庇護權，但大使館之**不可侵犯權**為絕對性之規定，接受國不得未經同意即進入館舍。
(C)	✗ 錯誤	竊盜犯逃入大使館不構成武力攻擊，甲國不得援引**自衛權**。
(D)	☑ 正確（本題答案）	依維也納外交關係公約§22，大使館館舍享有**不可侵犯權**，接受國不得未經使館館長許可而進入，甲國派警強行進入即違反國際法。

> [!NOTE]
> **重點整理**
> 大使館不可侵犯權：
>
> - 依維也納外交關係公約**§22**
> - 接受國**不得未經許可進入**館舍
> - 不可侵犯權為**絕對性**規定，不因犯罪事由而例外
> - 大使館並非派遣國領土，但享有特殊**國際法保護**

二、國際法刑事管轄類型（109年第6題，原第61題）

我國刑法第3條規定：「本法在中華民國領域內犯罪者，適用之」，屬於國際法中何種刑事管轄？

(A) 普遍管轄
(B) 領土管轄
(C) 國籍管轄
(D) 犯罪被害人國籍管轄

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	**普遍管轄**係指任何國家對特定國際犯罪（如海盜、種族滅絕）均得行使管轄權，與本條不同。
(B)	☑ 正確（本題答案）	「在中華民國領域內犯罪者適用之」，係以**犯罪地**為管轄依據，屬於國際法上之**領土管轄**（territorial jurisdiction）。
(C)	✗ 錯誤	**國籍管轄**係以犯罪人之國籍為管轄依據，與本條以領域為基準不同。
(D)	✗ 錯誤	**被害人國籍管轄**（passive personality）係以被害人國籍為依據，與本條無關。

> [!NOTE]
> **重點整理**
> 國際法刑事管轄之類型：
>
> - **領土管轄**：以犯罪地為依據
> - **國籍管轄**：以犯罪人國籍為依據
> - **被害人國籍管轄**：以被害人國籍為依據
> - **普遍管轄**：對特定國際犯罪任何國家均得管轄

三、外交特權與豁免之範圍（109年第7題，原第62題）

依1961年維也納外交關係公約規定，下列何者不屬於外交特權與豁免之範圍？

(A) 外交使館館舍不得侵犯
(B) 外交代表個人寓所不得侵犯
(C) 外交代表私人行李不受海關查驗
(D) 外交使館行政人員私人行李不受海關查驗

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 屬於外交特權	依公約§22，外交使館**館舍不得侵犯**，接受國不得進入。
(B)	☑ 屬於外交特權	依公約§30，外交代表之**個人寓所不得侵犯**，與館舍一樣享有保護。
(C)	☑ 屬於外交特權	依公約§36，外交代表之**私人行李不受海關查驗**。
(D)	✗ 不屬於外交特權（本題答案）	外交使館**行政人員**之私人行李**不享有**免受海關查驗之特權。依公約§37，行政及技術人員之特權與豁免範圍較外交代表為窄，其私人行李不享有免檢權。

[!NOTE]
重點整理
外交特權與豁免之層次：

- **外交代表**：完整豁免（館舍、寓所、行李均不受侵犯/查驗）
- **行政及技術人員**：特權範圍**較窄**，私人行李不享有免檢權
- 服務人員：特權更為有限

資料來源： 108–114 年司律一試國際公法考古題
最後更新： 2026-06-19